



PUTUSAN

Nomor 3421 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. AWALUDDIN H**, bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan Nomor 27, RT 001, RW 002, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
2. **ANDI LILIS SURYANI**, bertempat tinggal di Jalan Emmy Saelan Nomor 27, RT 001, RW 002, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada Muh. Hasbi Iqbal, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Muh. Hasbi Iqbal, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Seroja Nomor 137, Kelurahan Pacongong, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021;

Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat;

L a w a n

DIREKTUR UTAMA PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk., DI JAKARTA c.q. KEPALA KANTOR WILAYAH PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk., DI MAKASSAR, c.q. PT BANK BTN PERSERO Tbk., CABANG PANAKUKANG MAKASSAR, berkedudukan di Jalan Letjen Hertasning Blok I Nomor 2, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Plt. *Legal Division Head* PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., Wilson Lie Simatupang, S.H., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Andi Arya Prawira, S.H., dan kawan-kawan, Pegawai PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk., beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 1 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2022;

Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa penyebab macetnya angsuran Penggugat kepada Tergugat karena *force majeure* yakni akibat *pandemic covid 19*;
4. Menyatakan bahwa menagih Penggugat dengan mengintimidasi, menggeretak, memarahi, membentak, dan menyemprot rumah milik Penggugat serta memasang baliho rumah milik Penggugat, memaksa untuk mengosongkan rumah, memaksa untuk menandatangani surat pengosongan rumah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek gugatan tidak dapat dilelang oleh Tergugat selama Penggugat masih memiliki iktikad baik untuk menjual sendiri objek tersebut;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melelang objek perkara selama Penggugat memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan utangnya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penagihan kepada Penggugat dengan cara-cara melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kebijakan relaksasi atau restrukturisasi atau penundaan pembayaran pokok dan bunga;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima angsuran dari Penggugat berapapun nilainya sebagai iktikad baik dari Penggugat sambil menunggu aset Penggugat laku terjual dan melunasi utangnya kepada Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dikompensasikan dengan utang Penggugat kepada Tergugat;
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Para Penggugat sesaat dan seketika setelah keputusan berkuatan hukum tetap atau dikompensasikan dengan utang Penggugat kepada Tergugat;
12. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek perkara *a quo* adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidiar:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/sebelumnya Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0007820180403000035 tanggal 7 Juni 2018 yang dilegalisasi di hadapan Notaris Andi Sry Jumaini, S.H., Notaris di Kota Makassar adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/sebelumnya Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/sebelumnya Penggugat Konvensi membayar kerugian materiil sebesar Rp1.908.182.956,00 (satu miliar sembilan ratus delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah) dan kerugian imateriil Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara tunai kepada Penggugat Rekonvensi/sebelumnya Tergugat Konvensi secara tunai;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan (*verzet*), bantahan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali;
6. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat Rekonvensi/sebelumnya Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehari yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Subsidiar:

Apabila majelis hakim yang memutusi perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 473/Pdt.G/2021/PN Mks., tanggal 28 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Kredit Nomor 0007820180403000035 tanggal 7 Juni 2018 yang dlegalisasi di hadapan Notaris Andi Sry Jumaini, S.H., Notaris di Kota Makassar adalah sah dan berharga;
- Menyatakan secara hukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan cidera janji/wanprestasi;
- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan putusan ini sampai berkekuatan hukum tetap;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan ongkos perkara kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi yang ditetapkan sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Makassar tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 389/PDT/2022/PT MKS., tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Januari 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 473/Pdt.G/2021/PN Mks., *juncto* Nomor 389/PDT/2022/PT MKS., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 16 Februari 2023;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Februari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

Sebagaimana dalam gugatan konvensi dari Penggugat Konvensi:

1. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Penggugat yang baik dan benar;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa penyebab macetnya angsuran Penggugat kepada Tergugat karena *force majeure* yakni akibat *pandemic covid 19*;
4. Menyatakan bahwa menagih Penggugat dengan mengintimidasi, menggeretak, memarahi, membentak, dan menyemprot rumah milik Penggugat serta memasang baliho rumah milik Penggugat, memaksa untuk mengosongkan rumah, memaksa untuk menandatangani surat pengosongan rumah adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan bahwa objek gugatan tidak dapat dilelang oleh Tergugat selama Penggugat masih memiliki itikad baik untuk menjual sendiri objek tersebut;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melelang objek perkara selama Penggugat memiliki itikad baik untuk menyelesaikan utangnya;
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menghentikan penagihan kepada Penggugat dengan cara-cara melawan hukum;
8. Memerintahkan kepada Penggugat untuk memberikan kebijakan relaksasi atau restrukturisasi atau penundaan pembayaran pokok dan bunga;



9. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima angsuran dari Penggugat berapa pun nilainya sebagai iktikad baik dari Penggugat sambil menunggu asset Penggugat laku terjual dan melunasi utangnya kepada Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan dikompensasikan dengan utang Penggugat kepada Tergugat;
11. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Para Penggugat sesaat dan seketika setelah keputusan berkuatan hukum tetap atau dikompensasikan dengan utang Penggugat kepada Tergugat;
12. Menyatakan bahwa sita jaminan yang diletakkan atas objek perkara *a quo* adalah sah dan berharga menurut hukum;
13. Memerintahkan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini;
14. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi sebagai Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat yang tidak baik dan tidak benar;
2. Menolak gugatan rekonvensi dari Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Memerintahkan kepada semua pihak untuk tunduk dan taat terhadap putusan perkara ini;
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsidaair:

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan memori Kasasi dan kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* terkait perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan intimidasi terhadap Para Penggugat untuk mengosongkan objek sengketa dalam rangka pelelangan objek sengketa, perbuatan mana menurut Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan tidak ada bukti yang kuat dan sah bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan intimidasi dalam rangka proses lelang objek sengketa, sehingga dalil Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak berdasar alasan sah;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menerima fasilitas kredit dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan jaminan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 25964/Gunungsari, atas nama Andi Lilis Suryani dan telah dibebani hak tanggungan peringkat pertama;
- Bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi terbukti sebagai debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar cicilan bulanan kreditnya kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kreditur meskipun telah beberapa kali diberi peringatan, sehingga telah ingkar janji (wanprestasi);
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kreditur pemegang hak tanggungan peringkat pertama berhak menjual hak tanggungan guna melunasi kewajiban Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Debitur yang ingkar janji;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya dan mengabulkan gugatan rekonsvansi untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi M. AWALUDDIN H dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. M. AWALUDDIN H, 2. ANDI LILIS SURYANI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para anggota tersebut dan Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-hakim Anggota
Ttd./

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.
Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Dr. Lucas Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 3421 K/Pdt/2023